



אפולו פאוור בע"מ

(החברה)

29 במרץ, 2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א

רשות ניירות ערך

הנדון: הצעה פרטית לגופים מוסדיים

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), כי ביום 24.3.2021, אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית חריגה של 4,687,500 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ("מניות רגילות") ושל 2,343,750 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 2,343,750 מניות רגילות ("המניות המוצעות" ו- "כתבי אופציה" בהתאמה, וביחד: "ניירות הערך המוצעים"), לגופים מוסדיים¹ ("הניצעים" ו- "ההצעה הפרטית" או "ההקצאה", לפי העניין)².

עם השלמת ההצעה הפרטית, צפויים הניצעים להחזיק ניירות ערך בחברה בשיעורים המפורטים בטבלה שבסעיף 3.2 להלן, ומשכך שותפות מניות ישראל - הפניקס עמיתים יחד עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ (המצויים למיטב ידיעת החברה בשליטת הפניקס אחזקות בע"מ³) וכן מור קופות גמל בע"מ יחד עם מור הכשרה בסט אינווסט ומור ניהול תיקים - מפעילות (המצויים למיטב ידיעת החברה בשליטת י.ד. מור השקעות בע"מ⁴) הינם "צד מעוניין" כמשמעות מונח זה בסעיף 5(270) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), שכן כל אחת מקבוצות הדיווח המוסדיות הנ"ל תהפוך ל- "בעל מניות מהותי" (כמשמעו בסעיף 1 לחוק החברות) אשר שיעור החזקותיו יעלה על 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה כתוצאה מההצעה הפרטית.

1. ניירות הערך המוצעים ותנאיהם

1.1. מניות רגילות

- 1.1.1. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, ובכפוף לקבלת כל האישורים המפורטים בסעיף 6 להלן, תקצה החברה לניצעים 4,687,500 מניות רגילות, אשר תהווה כ- 12.96% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בחברה, לאחר ההקצאה⁵.
- 1.1.2. המניות המוצעות תירשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ותוקצינה לניצעים בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים המפורטים בסעיף 6 להלן.
- 1.1.3. המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד פרסום דוח זה⁶.
- 1.1.4. המניות המוצעות תירשמה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

1.2. כתבי אופציה

- 1.2.1. בנוסף, וכחלק מההצעה הפרטית, תקצה החברה לניצעים 2,343,750 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש ל- 2,343,750 מניות רגילות.

¹ מהגופים המנויים בהגדרת "משקיע מוסדי" כהגדרתו בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ומתקיימים בהם התנאים המנויים בתוספת הראשונה של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

² ההצעה הפרטית הינה "הצעה פרטית חריגה" כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית היות וההצעה (המניות המוצעות יחד עם המניות אשר ינבעו ממימוש כל כתבי האופציה) מקנה כ- 22% מסך כל זכויות ההצבעה בפועל בחברה לפני ההצעה.

³ למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בהפניקס אחזקות בע"מ הינה Belenus Lux S.a.r.l.

⁴ למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה ב.י.ד. מור השקעות בע"מ הינם ה"ה בנימין, יוסף, דותן ומיכאל מאירוב וכן יוסף ואלי לוי.

⁵ בדילול מלא (לרבות בהנחת מימוש כל כתבי האופציה), יהיו המניות הרגילות כ- 10.92% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה.

⁶ לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ראו תקנון החברה אשר פורסם במגנט ביום 2.11.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-096376) ונכלל בזאת על דרך ההפניה.



1.2.2 מחיר ותקופת מימוש :

1.2.2.1 כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל ממועד הקצאתם בפועל ועד ליום 30.9.2022 ("תקופת המימוש").

1.2.2.2 בכל יום מסחר, החל ממועד הקצאתם ועד לתום תקופת המימוש יהיה כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, כך שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש כנגד תשלום במזומן של 21 ₪ (לא צמוד) ("מחיר המימוש").

1.2.3 אופן המימוש :

1.2.3.1 כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש במלואם או לשיעורין (באמצעות פיצול כאמור בסעיף 1.2.4 להלן), על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של בעל כתב האופציה בתקופת המימוש. כל חלק מן האופציה שלא ימומש עד לתום תקופת המימוש, יפקע ולא יקנה לבעל האופציה זכות כלשהי.

1.2.3.2 הודעה בדבר מימוש כתב האופציה תימסר לחברה על ידי בעל כתב האופציה בכתב ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה במסירה אישית, ובתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה לבית הדואר אם נשלחה בדואר רשום. להודעת המימוש יצורף תשלום עבור מניות המימוש.

1.2.3.3 החברה תקצה לבעל כתב האופציה את מניות המימוש בגין ניתנה הודעת המימוש כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול או זכות צד ג' אחרת כלשהי, וכן תבצע את כל הדיווחים לרשות לניירות ערך ולבורסה, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש כאמור, כנגד פירעון תשלום מחיר המימוש במלואו בגין אותו חלק ממניות המימוש שמימושן התבקש.

1.2.4 פיצול כתב האופציה :

כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש, ובלבד שבקשת הפיצול תתייחס לכמות שלא תפחת מ- 10,000 מניות המימוש. הפיצול ייעשה כנגד מסירת בקשת פיצול בכתב על ידי בעל מכתב ההקצאה לחברה. לצורך ביצוע הפיצול ימסור בעל מכתב ההקצאה לחברה, יחד עם בקשת הפיצול, את מכתב ההקצאה שבידו והחברה תוציא לבעל מכתב ההקצאה, מכתבי הקצאה חדשים בהתאם. כל הוצאות הכרוכות בפיצול, יחולו על מבקש הפיצול.

1.2.5 בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה המוקצים לניצעים, מניות המימוש אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה ("מניות המימוש") תהווה כ- 6.09% מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה.

1.2.6 מניות המימוש תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת אשר באותה עת ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שמה.

1.2.7 התאמות והוראות להגנת בעל האופציה :

ממועד הקצאת כתבי האופציה וכל עוד לא ימומשו או לא יפקעו כתבי האופציה בהתאם לתנאיהם, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה ההוראות הבאות :

1.2.7.1 החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש, ובמקרה הצורך תגרום להגדלת הונה הרשום.

1.2.7.2 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה - אם החברה תחלק מניות הטבה, תשמרנה זכויות בעל כתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שבעל האופציה יהיה זכאי להן מממושן, יגדל במספר המניות מאותו סוג שבעל האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו



מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כתב האופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור.

1.2.7.3. התאמות עקב חלוקת דיבידנד - במקרה של חלוקת דיבידנד על ידי החברה, מחיר המימוש יופחת בסכום הדיבידנד לכל מניה רגילה בשקלים.

1.2.7.4. התאמה עקב הנפקת זכויות - אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך של הנפקת זכויות, יותאם מספר מניות המימוש בגין מימוש כתבי האופציה, שטרם מומשו למניות רגילות של החברה עד ליום המסחר האחרון בו ניתן לממש את כתבי האופציה לפני היום הקובע את הזכאות לזכויות שתוצענה בהנפקת הזכויות, בהתאם למרכיב ההטבה של הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס בין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני "יום האקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

1.2.7.5. התאמות עקב איחוד או פיצול - אם תאחד החברה את המניות הרגילות למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר, יוקטן או יוגדל בהתאם לכך, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה כאמור.

1.2.7.6. התאמות עקב מיזוג - אם תתמזג החברה עם חברה אחרת וכתוצאה מהמיזוג תוחלפנה מניות המימוש שטרם מומשו במניות חברה אחרת ("המניות החדשות"), תחול האופציה על אותה כמות של המניות החדשות שיתקבלו בחברה תמורת מניות המימוש ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מניות המימוש שטרם מומשו במחיר המימוש מחולק במספר המניות החדשות.

1.2.8. שיטות ההתאמה כאמור אינן ניתנות לשינוי. ככל שמספר מניות המימוש לא יהיה שלם, אזי מספר מניות המימוש יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר.

1.2.9. לא ניתן לממש את כתבי האופציה למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאמורים ייקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם יחול "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה ביום האקס כאמור. לעניין זה, "יום האקס" משמעו כפי שיהיה בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו מעת לעת.

1.2.10. מניות המימוש שתונפקנה עקב מימוש כתבי אופציה תהיינה שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות ותזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים או הזכויות אשר היום הקובע בגין על-פי החלטת דירקטוריון החברה שתתקבל הינו תאריך המימוש או לאחריו.

1.2.11. כתבי האופציה אינם ולא יהיו רשומים למסחר בבורסה ו/או ברצף מוסדיים ו/או בכל שוק מוסדר אחר.

1.2.12. השווי הממוצע של כל אחד מכתבי האופציה הינו כ- 4.574 ש"ח. שווי כתבי האופציה כאמור חושב על פי מודל "בלק אנד שולס", בהתחשב בהנחות שלהלן: (א) מחיר מניה של 15.15 ש"ח בהתאם לשער הסגירה של המניה בבורסה ביום 24.3.2021; (ב) סטיית תקן שנתית - 84.44%; (ג) ריבית חסרת סיכון בשיעור של 0.0%; (ד) תקופת מימוש - 1.52 שנים; (ה) מחיר מימוש - 21 ש"ח.

2. מחיר המניה בבורסה

המחיר הממוצע של מניית החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דוח מיידי זה, בהתחשב בכל חלוקה, פיצול או הנפקת זכויות, וכן מחיר מניית החברה סמוך לפני החלטת הדירקטוריון על ההצעה (24.3.2021) הינו 11.67 ש"ח ו- 15.15 ש"ח ("מחיר הסגירה"), בהתאמה. היחס בין המחיר למניה שנקבע במסגרת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה (16 ש"ח למניה) לבין מחיר הסגירה הינו כ- 105.61%.



3. הון המניות המונפק בחברה, כמות ושיעור החזקות הניצעים ובעלי העניין בחברה

3.1. נכון למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 31,472,601 מניות רגילות. בהנחת הקצאת 4,687,500 מניות רגילות כמפורט בסעיף 1.1 לעיל, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יהא 36,160,101 מניות רגילות, ובהנחה נוספת של מימוש כל כתבי האופציה ל- 2,343,750 מניות רגילות, יהיה הון המניות המונפק והנפרע של החברה 38,503,851 מניות רגילות.



3.2. למיטב ידיעת החברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה הם כדלהלן:

למחזיקים במניות החברה					ערב ההצעה הפרטית					לאחר ההצעה הפרטית				
סיווג	שם	כמות מניות	כמות כתבי האופציה המוצעים	כמות כתבי אופציה לא סחירים (עובדים/נושאי משרה)	שיעור בהון ובהצבעה	כמות מניות	כמות כתבי האופציה המוצעים	כמות כתבי אופציה לא סחירים (עובדים/נושאי משרה)	שיעור בהון ובהצבעה	סה"כ שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	סה"כ שיעור בהון ובהצבעה	כמות כתבי אופציה לא סחירים (עובדים/נושאי משרה)	כמות כתבי אופציה המוצעים	כמות מניות
הניצעים	שותפות מניות ישראל - הפניקס עמיתים	-	-	-	0.00%	2,125,000	1,062,500	-	5.88%	7.86%	-	-	-	-
	הפניקס חברה לביטוח בע"מ	98,225	-	-	0.31%	473,225	187,500	-	1.31%	1.63%	-	-	-	-
	מור קופות גמל בע"מ	-	-	-	0.00%	1,875,000	937,500	-	5.19%	6.93%	-	-	-	-
	מור הכשרה בסט אינווסט	-	-	-	0.00%	93,750	46,875	-	0.26%	0.35%	-	-	-	-
	מור ניהול תיקים - מפעליות	-	-	-	0.00%	93,750	46,875	-	0.26%	0.35%	-	-	-	-
	אידאה שותפות מוגבלת	-	-	-	0.00%	62,500	31,250	-	0.17%	0.23%	-	-	-	-
	תכלית מכשירים מורכבים בע"מ	-	-	-	0.00%	62,500	31,250	-	0.17%	0.23%	-	-	-	-
בעלי ענין	עודד רוזנברג	727,274	-	572,419	2.31%	727,274	-	572,419	2.01%	3.24%	572,419	-	-	-
	ערן מימון	688,334	-	572,419	2.19%	688,334	-	572,419	1.90%	3.15%	572,419	-	-	-
	וסטאר אחזקות בע"מ	18,532,498	-	-	58.88%	18,532,498	-	-	51.25%	45.69%	-	-	-	-
	ישי מור	846,919	-	-	2.69%	846,919	-	-	2.34%	2.09%	-	-	-	-
	יום טוב סמיה	80,000	-	205,634	0.25%	80,000	-	205,634	0.22%	0.71%	205,634	-	-	-
	ורד רז-אביו	-	-	66,383	0.00%	-	-	66,383	0.00%	0.16%	66,383	-	-	-
	זיו ארז	-	-	66,383	0.00%	-	-	66,383	0.00%	0.16%	66,383	-	-	-
	ליאור וידר	-	-	66,383	0.00%	-	-	66,383	0.00%	0.16%	66,383	-	-	-
	אסתר וסטרייך	97,580	-	553,900	0.31%	97,580	-	553,900	0.27%	1.64%	553,900	-	-	-
	שאר בעלי המניות	10,401,771	-	2,207,452	33.06%	10,401,771	-	2,207,452	28.77%	25.42%	2,207,452	-	-	-

להלן פירוט שיעור החזקות הניצעים בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה בהנחה שרק אותו ניצע יממש את כל כתבי האופציה שבבעלותו:

שם הניצע	שיעור החזקת הניצע בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה לאחר ההקצה, בהנחה שרק אותו ניצע יממש את כל כתבי האופציה שבבעלותו
שותפות מניות ישראל - הפניקס עמיתים	8.56%
הפניקס חברה לביטוח בע"מ	1.82%
מור קופות גמל בע"מ	7.58%
מור הכשרה בסט אינווסט	0.39%
מור ניהול תיקים - מפעליות	0.39%
אידאה שותפות מוגבלת	0.26%
תכלית מכשירים מורכבים בע"מ	0.26%



4. התמורה, ייעודה ונימוקי הדירקטוריון לאישור ההצעה

- 4.1. בתמורה להקצאת המניות המוצעות, ישלמו הניצעים לחברה סכום כולל של 75 מיליון ש"ח, בהתאם למחיר של 16 ש"ח לכל מניה ("התמורה"). כתבי האופציה מוקצים ללא תמורה. ככל שימומשו כל כתבי האופציה, התמורה הצפויה העתידית תעמוד על סכום של כ- 49.2 מיליון ש"ח. התמורה בגין ניירות הערך המוצעים סוכמה במו"מ בין החברה לניצעים בשים לב בין היתר לתנאי השוק ומחיר מניית החברה בתקופה האחרונה.
- 4.2. בהחלטת הדירקטוריון השתתפו כל הדירקטורים בחברה: ה"ה יום טוב סמיה, עודד רוזנברג, אסתר וסטרייך, ערן מימון, זיו ארז (דירקטור חיצוני), ורד רז-אביו (דירקטורית חיצונית) וליאור וידר.
- 4.3. בנימוקיו לאישור ההצעה הפרטית, התייחס הדירקטוריון להזדמנות הקיימת לחברה לגייס הון ברמת מחיר השוק הנוכחי וכי גיוס ההון צפוי לחזק את האיתנות הכלכלית של החברה, להעמיד לה מקורות מימון נוספים לצורך המשך פיתוח התכניות העסקיות שלה, ובהתחשב בין היתר במחיר המימוש של כתבי האופציה, תקופת המימוש, הוראות החסימה שיחולו על ניירות הערך מכח הדין ואי הסחירות של כתבי האופציה.
- 4.4. החברה מייצגת את תמורת ההנפקה למימון המשך פיתוח תכניותיה העסקיות של החברה, על פי החלטת דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת.

5. עניין אישי

למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניה מהותי או לנושא משרה בחברה, כל עניין אישי בתמורה.

6. האישורים הנדרשים להצעה הפרטית

- 6.1. אישור האורגנים המוסמכים של החברה: ביום 24.3.2021, אישר דירקטוריון החברה את הקצאת ניירות הערך המוצעים.
- 6.2. אישור הבורסה: ההקצאה נשוא דוח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות ומניות המימוש. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת האישור הנ"ל בסמוך לאחר פרסום דוח זה.
- 6.3. לא התקבל אישור הבורסה הנ"ל עד ליום 29.4.2021, לא תבוצע ההקצאה ולא תהיה לניצעים כל תביעה או טענה כלפי החברה.

7. פירוט הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה

למיטב ידיעת החברה, על בסיס הצהרת הניצעים, אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הניצעים לבין מחזיק מניות אחר בחברה, או לבין כל גורם אחר, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

8. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

על החזקת הניצעים במניות המוצעות ובמניות המימוש תחולנה המגבלות על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15 א עד 15 ג לחוק), התש"ס-2000.

9. מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים

ניירות הערך המוצעים יוקצו, והתמורה בגין תתקבל, בסמוך לאחר ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, כמפורט בסעיף 6 לעיל.

10. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציג החברה לטיפול בדוח הינו עו"ד אמיר עסלי ממשד ש. הורוביץ ושות', אחד העם 31, תל-אביב. טל: 03-5670800, פקס: 03-5660974.

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

באמצעות: עודד רוזנברג, מנכ"ל ודירקטור